

Photo : XR/Rue89 Bordeaux

DROIT DU TRAVAIL

L3 AES

Cours de Matthieu Vicente

Règle de base :

Article L. 1221-2

Le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail.

Toutefois, le contrat de travail peut comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu dans les cas et dans les conditions mentionnés au titre IV relatif au contrat de travail à durée déterminée.

Chapitre 3 : Les variétés de contrat de travail

Section I. : La forme normale de la relation de travail : le CDI

Section II. : L'exception : le CDD et les contrats atypiques

§1. : Les différentes clauses du contrat de travail

Clauses contractuelles (lient les parties) =/= clauses informatives (seulement une valeur informative)

Clauses principales (salaire, qualification) =/= clauses spécifiques (clause d'essai, clause de non concurrence, etc.)

§1. : Les différentes clauses du contrat de travail
A. Les clauses principales

- La qualification professionnelle =
  - *Les caractéristiques de la fonction (connaissances exigées, niveau de responsabilité, etc.)*
  - *La catégorie du salarié (employé, agent de maîtrise, cadre, etc.)*
- Le salaire

Ex. : cf. convention collective Boulangerie-pâtisserie industrielle

Catégorie	Degré	Nombre de points	Au 1-4-2019 (1)	Au 1-4-2021 (2)	Au 1-12-2021 (3)	Au 1-5-2022 (4)	Au 1-10-2022 (5)	Au 1-4-2023 (6)
Ouvriers et employés	OE1	12 à 15	1 527,00 €	1 556,00 €	1 601,39 €	1 647,40 €	1 682,40 €	1 712,68 €
	OE2	16 à 19	1 540,03 €	1 569,03 €	1 614,42 €	1 660,56 €	1 695,56 €	1 726,08 €
	OE3	20 à 25	1 553,43 €	1 582,43 €	1 627,82 €	1 674,10 €	1 709,10 €	1 739,86 €
	OE4	26 à 30	1 589,90 €	1 613,00 €	1 658,39 €	1 704,97 €	1 739,97 €	1 771,29 €
	OE5	31 à 36	1 634,21 €	1 655,45 €	1 700,85 €	1 747,86 €	1 782,86 €	1 814,95 €
	OE6	37 à 42	1 699,10 €	1 721,19 €	1 766,58 €	1 814,25 €	1 849,25 €	1 882,54 €
	OE7	43 à 47	1 776,37 €	1 799,46 €	1 846,25 €	1 894,71 €	1 929,71 €	1 964,44 €

§1. : Les différentes clauses du contrat de travail
B. Les clauses spécifiques

- La clause d’essai

L. 1221-19 et suivants du C. trav.

L. 1221-20 : La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

§1. : Les différentes clauses du contrat de travail
B. Les clauses spécifiques

- La clause d'essai

<u>Conditions de validité :</u>

- *L. 1221-22 : La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail*
- =/= période probatoire, v. Cass. soc. 30 mars 2005, n° 03-41.797
- L. 1221-19 : durée maximale

  1° Pour les ouvriers et les employés, de deux mois ;

  2° Pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois ;

  3° Pour les cadres, de quatre mois.

+ caractère raisonnable de la période d'essai : Cass. soc. 7 juillet 2021, n°19-22.922

§1. : Les différentes clauses du contrat de travail
B. Les clauses spécifiques

- La clause d'essai

<u>Renouvellement</u>

Trois conditions cumulatives :

- *Stipulé par le contrat*
- *Prévu par une convention de branche*
- *Accord du salarié*

L. 1221-21 :

La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser :

1° Quatre mois pour les ouvriers et employés ;

2° Six mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;

3° Huit mois pour les cadres.

§1. : Les différentes clauses du contrat de travail
B. Les clauses spécifiques

- La clause d'essai

Fin de la période d'essai

Principe : liberté de rupture

Exception : rupture abusive

- Motif non inhérent à la personne du salarié (ex. : Cass. soc. 20 nov. 2007, n°06-41.212)
- Circonstances abusives (ex. : Cass. soc. 5 mai 2004, n°02-41.224)

Délai de prévenance :

- L. 1221-25 pour l'employeur
- L. 1221-26 pour le salarié

§1. : Les différentes clauses du contrat de travail
B. Les clauses spécifiques

- La clause de non-concurrence

<u>4 conditions cumulatives de validité :</u>

- **La clause est indispensable à la sauvegarde des intérêts légitimes de l'entreprise**

  Ex. : Soc. 11 juill. 2001, n°99-42.915.

- **La clause doit être limitée dans le temps et dans l'espace**

  Ex. clause illimitée dans le temps : Cass. soc. 9 juill. 1985, n°83-42.423

  Ex. clause qui s'étend au monde entier : Cass. soc. 8 avril 2011, n°19-22.097

  Ex. clause qui s'étend à tout le territoire métropolitain, Cass. soc. 29 oct. 1997, n°94-43.792)

- **La clause doit tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié**

- **Exigence d'une contrepartie financière**

  Ex. : Cass. soc. 15 nov. 2006, n°04-46.721

§1. : Les différentes clauses du contrat de travail
B. Les clauses spécifiques

- La clause de mobilité

<u>5 conditions cumulatives de validité :</u>

- **Elle définit de façon précise sa zone géographique d'application**
- **Elle ne permet pas à l'employeur d'étendre unilatéralement la zone géographique concernée**
- **Elle est justifiée**
- **Elle est proportionnée**
- **Elle respecte le droit à une vie familiale normale et au libre choix de son domicile**

§2. : Les conditions de validité des clauses

Le respect des droits et libertés du salarié

L. 1121-1 C. trav. :

Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

Sanction : nullité de la clause

Les clauses interdites

- Interdictions générales (clauses contraire à l'ordre public, clauses discriminatoires)
- Interdictions spéciales (clause attributives de juridiction, clauses d'indexation du salaire)

§2. : Les conditions de validité des clauses
C. Les règles de forme

Le contrat de travail doit être écrit

Article L1221-5-1

Créé par la loi n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 19 (V)

L'employeur remet au salarié un ou plusieurs documents écrits contenant les informations principales relatives à la relation de travail.

Le contrat de travail doit être rédigé en langue française

L. 1221-3 :

Le contrat de travail établi par écrit est rédigé en français.

Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail comporte une explication en français du terme étranger.

Chapitre 3 : Les variétés de contrat de travail

Section I. : La forme normale de la relation de travail : le CDI

Section II. : L'exception : le CDD et les contrats atypiques

Règle de base :

Article L. 1221-2

Le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail.

Toutefois, le contrat de travail peut comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu dans les cas et dans les conditions mentionnés au titre IV relatif au contrat de travail à durée déterminée.

§1. : Les motifs de recours au CDD

<u>Deux limites générales :</u>

Article L. 1242-1 du Code du travail : Un contrat de travail à durée déterminée (…) ***ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.***

En outre, L. 1242-2 : *Un contrat de travail à durée déterminée* ***ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire***

Cas de recours autorisés : L. 1242-2 et -3

§1. : Les motifs de recours au CDD
A) Les cas autorisés

- <u>L'absence</u>

L. 1242-1 :

1° Remplacement d'un salarié en cas :

a) D'absence ;

b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;

c) De suspension de son contrat de travail ;

d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;

e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;

Précisions :

- *Remplacement partiel : autorisé*
- *Remplacement en cascade : autorisé*
- ***Chaque CDD doit mentionner le nom de la personne remplacée et sa qualification*** (Cass. soc. 11 juill. 2012, n°11-12.243)

Attention : expérimentation par le décret 2023-263 du 12 avril 2023

§1. : Les motifs de recours au CDD
A) Les cas autorisés

- <u>L'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise</u>

2 cas de figure :

- *L'augmentation temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise*
- *L'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise*

Autres cas de figure :

- *Commande exceptionnelle à l'exportation*
- *Travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser les mesures de sauvetage ou réparer les insuffisances du matériel, des installations ou des bâtiments présentant un danger pour les personnes*

Précision :

- L'accroissement temporaire n'a pas à présenter un caractère exceptionnel, Cass. soc. 21 janv. 2004, n°03-42.754

Limites :

- *La durée de l'accroissement doit être limitée*
- *Limite classique de L. 1242-1*

Ex. : Cass. soc. 3 févr. 2021, n°19-15.977

§1. : Les motifs de recours au CDD
A) Les cas autorisés

- <u>Les contrats saisonniers</u>

  L. 1242-2 : 3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs

- Variations : régulières + prévisibles + cycliques
- Le caractère saisonnier d'un emploi s'apprécie au regard de l'activité de l'entreprise employeur et non de celles de ses entreprises clientes
- Pas de limite de secteur
- Cumul possible avec le motif de l'accroissement temporaire d'activité

§1. : Les motifs de recours au CDD
A) Les cas autorisés

- <u>Les CDD d'usage</u>

Conditions :

- *Existence d'un usage constant et admis dans la profession*
- *Les emplois concernés doivent relever d'une activité figurant sur la liste établie par décret ou par accord collectif étendu (v. D. 1242-1)*

Article D1242-1

Version en vigueur depuis le 27 novembre 2009

Modifié par Décret n°2009-1443 du 24 novembre 2009 - art. 1

En application du 3° de l'article L. 1242-2, les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :

1° Les exploitations forestières ;

2° La réparation navale ;

3° Le déménagement ;

4° L'hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances ;

5° Le sport professionnel ;

6° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ;

7° L'enseignement ;

8° L'information, les activités d'enquête et de sondage ;

9° L'entreposage et le stockage de la viande ;

10° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;

11° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;

12° Les activités d'insertion par l'activité économique exercées par les associations intermédiaires prévues à l'article L. 5132-7 ;

13° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques, dans le cadre du 2° de l'article L. 7232-6 ;

14° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;

15° Les activités foraines.

§1. : Les motifs de recours au CDD
A) Les cas autorisés

- <u>La réalisation d'un objet défini</u>

L. 1242-2 6°

> *6° Recrutement* ***d'ingénieurs et de cadres****, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit :*
>
> *a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;*
>
> *b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;*
>
> *c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.*

Mentions obligatoires supplémentaires

Durée : entre 18 et 36 mois (non renouvelables)

§1. : Les motifs de recours au CDD
A) Les cas autorisés

- <u>Les cas de recours liés à la politique de l'emploi</u>
- Favoriser l'emploi de personnes sans emploi, L. 5134-1
- En contrepartie d'un complément de formation professionnelle

§1. : Les motifs de recours au CDD

B) Les cas de recours interdits

§1. : Les motifs de recours au CDD
B) Les cas de recours interdits

- <u>Les cas de recours interdits</u>
  - **Interdictions absolues**
    - La grève, L. 1242-6 1°
    - Les travaux dangereux, L. 1242-6 2° et D. 4154-1

Liste des travaux dangereux, D. 4154-1

1° Amiante : opérations d'entretien ou de maintenance sur des flocages ou calorifugeages ; travaux de confinement, de retrait ou et de démolition ;
2° Amines aromatiques suivantes : benzidine, ses homologues, ses sels et ses dérivés chlorés, 3,3'diméthoxybenzidine (ou dianisidine), 4-aminobiphényle (ou amino-4 diphényle) ;
3° Arsenite de sodium ;
4° Arséniure d'hydrogène (ou hydrogène arsénié) ;
5° Auramine et magenta (fabrication) ;
6° Béryllium et ses sels ;
7° Bêta-naphtylamine, N, N-bis (2-chloroéthyl)-2-naphtylamine (ou chlornaphazine), o-toluidine (ou orthotoluidine) ;
8° Brome liquide ou gazeux, à l'exclusion des composés ;
9° Cadmium : travaux de métallurgie et de fusion ;
10° Composés minéraux solubles du cadmium ;
11° Chlore gazeux, à l'exclusion des composés ;
12° Chlorométhane (ou chlorure de méthyle) ;
13° Chlorure de vinyle lors de la polymérisation ;
14° Dichlorure de mercure (ou bichlorure de mercure), oxycyanure de mercure et dérivés alkylés du mercure ;
15° Dioxyde de manganèse (ou bioxyde de manganèse) ;
16° Fluor gazeux et acide fluorhydrique ;
17° Iode solide ou vapeur, à l'exclusion des composés ;
18° Oxychlorure de carbone ;
19° Paraquat ;
20° Phosphore, pentafluorure de phosphore, phosphure d'hydrogène (ou hydrogène phosphoré) ;
21° Poussières de lin : travaux exposant à l'inhalation ;
22° Poussières de métaux durs ;
23° Rayonnements ionisants : travaux accomplis dans une zone où la dose efficace susceptible d'être reçue, intégrée sur une heure, est égale ou supérieure à 2 millisieverts ou en situation d'urgence radiologique, lorsque ces travaux requièrent une affectation au premier groupe défini au 1° du II de l'article R. 4451-99 ;
24° Sulfure de carbone ;
25° Tétrachloroéthane ;
26° Tétrachlorométhane (ou tétrachlorure de carbone) ;
27° Travaux de désinsectisation des bois (pulvérisation du produit, trempage du bois, empilage ou sciage des bois imprégnés, traitement des charpentes en place), et des grains lors de leur stockage.

§1. : Les motifs de recours au CDD
B) Les cas de recours interdits

- **Limites provisoires**
  - Après un licenciement économique, L. 1242-5

§1. : Les motifs de recours au CDD
B) Les cas de recours interdits

- **Limites provisoires**
  - Délai de carence :

L. 1244-3 : *A l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire**, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements**.*

Calcul du délai de carence :

- *Principe : par accord collectif, L. 1244-3*
- *Exception : loi supplétive, L. 1244-3-1 :*

1° Au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus ;

2° A la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à quatorze jours.

Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné.

§1. : Les motifs de recours au CDD
B) Les cas de recours interdits

- **Limites provisoires**
  - Délai de carence :

Attention : dans les cas où il n'existe pas de risque de pourvoir un poste permanent, il n'y a pas de délai de carence, v. L. 1244-4 (absence pour suspension ou absence de nature différente à la première, exécution de travaux urgents, emplois saisonniers ou d'usage, CDD conclus dans le cadre de la politique de l'emploi)

§1. : Les motifs de recours au CDD
B) Les cas de recours interdits

- **Sanction**

L. 1245-1 : requalification du CDD en CDI

L. 1245-2 : procédure accélérée devant le CPH

Indemnité de requalification (min. 1 mois de salaire)

L. 1248-1 : 3 750€ d'amende

§2. Autres règles de fond et de forme
A) La durée du CDD

<u>L'exigence d'un terme précis</u>

- Principe :

  L. 1242-7 : *Le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion.*

  Ex. : Cass. soc. 19 juin 1987 n°84-45.379

- Exceptions :

  L. 1242-7 : *Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants : maladie, attente de l'entrée en services d'un salarié en CDI, emplois saisonniers, CDD à objet défini*

  → Dans ces cas de figure, le terme précis est remplacé par une **durée minimale**

- Précisions :

  Concernant l'absence : attention au motif du CDD !

  Cass. soc. 16 nov. 2005 n°03-44.957

§2. Autres règles de fond et de forme
A) La durée du CDD

<u>La durée maximale du CDD</u>

- Principe : fixation d'un plafond par accord collectif de branche
- À défaut d'accord collectif, **L. 1242-8-1** :
  - *« A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1242-8, la durée totale du contrat de travail à durée déterminée* ***ne peut excéder dix-huit mois*** *(…) »*
  - *Plafond de 9 mois dans certains cas (attente entrée en service d'un salarié en CDI ou travaux urgents pour mesures de sécurité)*
  - *Plafond de 24 mois dans d'autres (v. L. 1242-8-1)*
  - *Durées maximales exclues dans certains cas (CDD conclus dans le cadre de politiques de l'emploi, contrats d'usage conclus pour un terme précis, CDD visant à remplacer un salarié absent)*
- CDD à objet défini : 36 mois

§2. Autres règles de fond et de forme
A) La durée du CDD

<u>Le renouvellement du CDD</u>

- Principe : fixation du nombre de renouvellement autorisé par accord collectif de branche, L. 1243-13
- À défaut d'accord, L. 1243-13-1 :
  - Renouvellement possible 2 fois
  - Exigence d'avenant ou de stipulations relatives au renouvellement dans le CDD

§2. Autres règles de fond et de forme
A) La durée du CDD

Conclusion d'un nouveau CDD à l'issue du premier (sans délai de carence)

- Principe : possible pour le remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat est suspendu et pour les emplois saisonniers ou d'usage
- Précisions :
  - En cas de remplacements successifs, il faut autant de contrats écrits qu'il y a de salariés à remplacer, Cass. soc. 28 juin 2006, n°04-40.455
  - La succession de contrats saisonniers pendant une longue période n'est pas en soi de nature à créer une relation de travail globale à durée indéterminée entre les parties (Cass. soc. 15 oct. 2002, n°00-41.759)

Attention à la règle de principe : même si pris isolément, chaque contrat respecte les exigences légales, lorsque le recours au CDD est érigé en mode normal de gestion de la main d'œuvre, on prend le risque d'une requalification en CDI.

Ex. : Cass. soc. 4 déc. 1996, n°93-41.891 ; Cass. soc. 26 janv. 2005, n° 02-45.342

§2. Autres règles de fond et de forme
A) La durée du CDD

Période d'essai

Article L1242-10 :

Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai.

Sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas.

L. 1242-10 :

Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.

- La période d'essai doit être expressément mentionnée dans le CDD
- Risque : rupture anticipée
- En cas de CDD successifs : la période d'essai n'est autorisée que si ce contrat est conclu pour un nouvel emploi

§2. Autres règles de fond et de forme
B) Le formalisme du CDD

<u>Un écrit</u>

L. 1242-12 : *Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.*

- Sanction : requalification + indemnité de requalification

L. 1242-13 : *Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.*

- Sanction : indemnité max 1 mois de salaire + sanctions pénales

§2. Autres règles de fond et de forme
B) Le formalisme du CDD

Mentions obligatoires

L. 1242-12 : 8 mentions obligatoires devant figurer dans le CDD

- Mentions essentielles (absence de mention = requalification en CDI) :
  - *1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée*

    Précisions : Cass. soc. 3 mai 2018, n°16-20.636
  - *2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;*
  - *3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis*

- Mentions informatives (absence de mention = pas de requalification) :
  - *5° L'intitulé de la convention collective applicable ;*
  - *7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes ;*
  - *8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ;*

§2. Autres règles de fond et de forme
C) La cessation du CDD

<u>L'arrivée au terme</u>

L. 1243-5 : *Le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme.*

Précisions :

- Cessation de plein droit, pas de formalisme ni de préavis
- Indemnité de précarité pour le salarié : 10% rémunération totale du salarié

  Exception : l'indemnité n'est pas due dans certains cas

L. 1243-11 : *Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.*

§2. Autres règles de fond et de forme
C) La cessation du CDD

<u>La rupture anticipée</u>

L. 1243-1 : cite motifs de rupture anticipée

- **Accord des parties :** clair et non équivoque ; exigence d'un écrit
- **Faute grave**
- **Force majeure**
- **Conclusion d'un CDI** : attention cependant aux règles de préavis L. 1251-28 (1j/semaine)
- **Cas particulier :** CDD à objet défini, L. 1243-1 exige un « motif réel et sérieux »

§2. Autres règles de fond et de forme
C) La cessation du CDD

La rupture anticipée abusive

- **À l'initiative de l'employeur :**

Sanction : dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations brute que le salarié aurait perçues jusqu'au terme du contrat.

- **À l'initiative du salarié :**

Sanction : dommages-intérêts équivalents au dommage subi par l'employeur.